



미래를 밝히는 눈,
동행의 발걸음, 감사실

특정감사

「직원 품위 실추 민원」 특정감사 결과보고서

2025. 12.



한국전력기술

목 차

I 감사 실시 개요 1

1. 감사 배경 및 목적 1
2. 감사 대상 및 근거 2
3. 감사 기간 및 인원 3
4. 감사 중점사항 및 실시방법 4

II 감사 대상 현황 5

1. 신고개요 5
2. 신고내용에 대한 사실관계 확인 5

III 감사결과 9

1. 감사결과 종합 9
2. 지적사항 총괄 9
3. 주요 문제점 9

IV 처분요구사항 일람표 10

V 감사결과 처분요구서 10

I. 감사 실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

□ (직원 품위실추 행위 관련 민원 제기) ♣본부 ♠처에 ♥로 파견 근무 중인 ○실 ●직급 ○○(이하 ‘신고인’)은, 감사실을 방문하여, 동 본부 ♠처 ◆인 ◇직급 ●●(이하 ‘피신고인’)이 ♣♣ 식당에서 진행된 회식 자리에서 참석자 전원이 있는 가운데 신고인에게 욕설을 하여 정신적 피해를 입었다고 주장하며, 피신고인을 신고하였다.

[표] 일자별 사건 경과

일 자	사 건 경 과
(생 략)	

- (감사의 필요성) 신고내용을 검토한 결과 피신고인은 신고인과 동일 부서에서 근무 중인 상급자로서 지위상의 우위에 있으며, 회식 중 업무상 적정범위를 넘는 발언으로 인해 신고인이 정신적 고통을 받고 있음을 주장하고 있어, 해당 행위가 「취업규칙」 상 직장 내 괴롭힘에 해당하는지 여부를 판단할 필요가 있다.
- (특이사항①) 다만, 신고인이 감사인 대상 구두 신고 과정에서, 평소 피신고인과의 관계는 특별히 좋지도 나쁘지도 않은 일반적인 상하관계였으며, 욕설은 회식 중 단 한 차례 발생하였고, 피신고인이 사과 의사를 표명하고 실제로 사과한 사실이 있다고 진술하였다.
- (특이사항②) 또한 신고인은 감사인에게 피신고인과의 분리 조치의사가 있음을 밝힌 바 있으나, 현재도 신고인은 ☆층, 피신고인은 ◇층에 근무하고 있어 물리적인 근무 장소는 이미 분리되어 있는 것으로 확인된다. 다만, 신고인은 향후 피신고인과 동일 사업처에서의 근무의사가 없음을 밝히며, 완전한 분리를 원하는 주요 이유는 업무 적성 문제이며, 욕설로 인한 모욕감 등 정신적 피해 자체가 분리 요청의 주된 동기는 아니라고 설명하였다.

2. 감사 대상 및 근거

□ 감사 대상자

구분	성명(사번)	직급	소속/직위	직위
신고인	○○(■)	●직급	♣본부 ○실 (♠처 파견근무)	♥
피신고인	●●(♠)	◇직급	♣본부 ♠처	◆
참고인	♠처 ♥♥ 등 회식 참석자 8인 등			

※ 참고인 : ♠처장 및 회식참여자 등

□ 감사 근거

- 「근로기준법」 제76조의2(직장 내 괴롭힘의 금지), 제76조의3(직장 내 괴롭힘 발생 시 조치)
- 「감사규정」 제3조(직무) 5호(각종 사고, 조직질서 문란, 진정 및 비위 등에 대한 조사 및 처리)
- 「감사규정시행세칙」 제17조(조사의 착수) 및 제6장(신고업무처리)
- 「취업규칙」 제9장(직장 내 괴롭힘 예방)
- 「인권경영 이행지침」 제9조의2(직장 내 괴롭힘 금지) 및 기타 제규정

3. 감사 기간 및 인원

□ 감사 기간 : (생략)

□ 감사인원 및 투입 내역 : (생략)

구 분	감 사 반	업무 분장	투입 일수
(생 략)			

※ 감사 과정에서 추가 조사 소요 발생에 따른 감사 투입일수 증가

4. 감사 중점사항 및 실시방법

☐ 감사 중점사항

중점사항	주요내용	비고
직장 내 괴롭힘 성립 여부	· 피신고인의 행위가 직장 내 괴롭힘에 해당하는지 여부	

☐ 감사 실시방법 및 과정

감사과정	실시방법	일정	비고
(생략)			

II. 감사 대상 현황

1. 신고 개요

- ☐ 신고일자: (생략)
- ☐ 신고방법: 구두 신고
- ☐ 피신고인: ♣본부 ♠처 ◆ ●●(◇직급)
- ☐ 신고인: ♣본부 ○실 ♥ ○○(●직급)
- ☐ 신고에 따른 비위 유형
 - 욕설로 인한 취업규칙 등 위반

2. 신고내용에 대한 사실관계 확인

감사실은 신고인과 피신고인의 문답조사 및 참고인의 문답확인서를 통해 신고내용에 대한 사실관계를 확인하였고, 그 결과 다음과 같은 문제점을 확인하였다.

가. 신고내용에 대한 사실관계 확인

1) 욕설 1회

●●은 ♣♣ 식당에서 회식 중 고개를 절레절레 젓는 ○○을 향해 “♠♠야. 내가 말하는데 고개를 절레절레 거리냐” 라고 1회 욕설하였고 “니가 알아는 봤겠지만 다른 부서랑 부딪혀서 해결해 봤냐” 라는 식의 말을 이어갔다.

2) 신체적·정신적 고통의 정도

○○은 모두가 있는 앞에서 욕설을 들은 이후 모욕감을 느꼈고 이후 과호흡 등의 증상으로 정신과를 2차례 내원하였다.

○○은 문답 중 정신과 내원 결과 경미한 증상으로 병명을 확정진단 받지는 못하였고 약을 2차례 처방받았으며 증상의 원인이 단순 욕설뿐만이 아니라 복합적인 원인으로 판단된다는 ●●과 업무적으로도 연락을 분리한

현재는 증상이 많이 호전되었다고 답변하였다.

3) 주취의 정도

욕설 행위는 약 2시간이 흐른 뒤였다.

●●은 문답 중 당시 소주 2병 정도는 마신 것 같고 본인 주량 상 필름이 끊기는 정도는 아니지만 집에 들어가서 자고 일어나면 전날 있었던 기억들이 단편적으로 나는 정도이며 술 때문에 감정적 동요가 더 있었던 것 같다고 답변하였다.

4) 잘못을 너우침의 정도

●●은 문답 중 사건발생 당일 2차로 맥주집으로 자리를 옮긴 뒤 ○○에게 미안하다고 카톡을 송부하고 전화도 시도하였고 다음날 오전 6시에도 미안하다고 카톡을 보냈으나 ○○이 이를 읽지 않고 전화도 받지 않았다고 답변하였다.

●●은 월요일은 몸이 좋지 않아 연차였고 이후 출근하여 ○○을 찾아가 따로 불러내어 미안하다고 사과를 하였는데, ○○이 숨이 잘 쉬어지지 않고 구토할 것 같다고 나갔으나 20분 정도 기다려도 오지 않았고 ○○을 찾아다녔으나 만나지 못하여 문자로 ‘지금 너무 힘들어하고 있는 것 같으니, 마음 추수러지면 연락을 달라. 다시 사과하고 싶다’고 문자를 보냈으나 아직까지 답은 없다고 하였다.

이후 ○○의 직상위자인 ◇◇의 지시에 따라 별도 연락이 있기 전까지 ○○에게 연락을 취하고 있지는 않음이 확인 되었다.

5) 신고인과 피신고인의 관계

○○은 ●●과 특별히 좋지도 나쁘지도 않은 관계라고 하였고, ●●은 ○○과 같은 부서 직원이기 때문에 좋게 생각하고 있으며, 지금도 신고한 것 때문에 신고인을 나쁘게 생각하고 있지는 않다고 답변하였다.

나. 검토결과

1) 근로기준법 상 직장 내 괴롭힘에 해당하는지 여부

●●은 ○○보다 회사 내 직위·직급 체계상 상위에 있고, 본건 폭언이 ○○에 대해 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위에

해당한 점은 명백해 보이므로 근로기준법 상 직장 내 괴롭힘에 해당하는지는 그 정도가 업무의 적정범위를 넘는지에 따라 결정된다.

본 건은 ① 회식 중 공개된 장소에서 이뤄졌고, ② 제 3자에게 전파가능성이 있으며, ③ 지속·반복적으로 이뤄지지 않는했으나 욕설의 정도가 가법지 않으므로 근로기준법 상 직장 내 괴롭힘에 해당한다고 판단될 가능성을 완전히 배제하기는 어렵다.

다만 ① 본 건은 우발적으로 1회 욕설한 행위로 법원도 욕설 내지는 폭언이 근로기준법 상 직장 내 괴롭힘에 해당하는지에 대하여 지속·반복성을 그 판단 기준으로 삼고 있는 것으로 보이며, 이와 관련하여 1회적 욕설에 대해 직장 내 괴롭힘에 해당하지 않는다고 판단한 사례가 있는 점, ② 평소 ●●과 ○○의 사이에 불화가 있지 않았던 점, ③ ●●의 주장이기는 하나 ○○을 모욕하거나 업무 능력을 비난할 의도는 없었으며 특별히 의도성이 있었다고 불만함 증거는 없는 점, ④ 본 건 폭언은 ○○이 ●●의 발언에 대해 고개를 젓는 행위에 대해 ●●이 불쾌함을 느껴 발생한 일이고 ○○ 역시 ●●이 부정적 감정을 느꼈을 것으로 인지한 점, ⑤ ●●이 음주로 감정절제가 평소보다 어려운 상태였던 점, ⑥ ○○이 신체적·정신적 고통의 주요 원인이 본건 폭언이 아니라 업무적성이 맞지 않는 등 복합적인 원인이라고 인정한 점 등을 고려하면 본건 폭언은 근로기준법 상 직장 내 괴롭힘에 해당하지 않는다고 판단될 가능성이 상대적으로 높다고 판단된다.

2) 취업규칙 상 직장 내 괴롭힘 및 갑질에 해당하는지 여부

본건은 지속·반복성이 없고 업무의 적정범위를 넘었다고 보기는 어려우나 ●●이 ○○에게 동료직원들이 모인 공개된 회식자리에서 욕설 내지 폭언을 한 것이므로 사규「취업규칙」 제65조(금지되는 직장 내 괴롭힘 행위) “3. 다른 직원들 앞에서…모욕감을 주거나…명예를 훼손하는 행위” 유형에 해당할 가능성이 높다고 판단된다.

또한 공공분야 갑질 근절을 위한 가이드라인은 모욕적 언행을 금지하는데 본 건의 폭언은 모욕적 언행으로 인한 갑질에 해당할 가능성이 높은 것으로 판단된다.

3) 본 사안에 대한 종합 검토

본 건은 근로기준법 상 직장 내 괴롭힘에는 해당하지 않을 가능성이 크나 사규인 취업규칙의 직장 내 괴롭힘과 가이드라인의 갑질에는 해당할 가능성이 큰 것으로 보인다.

다만, ① 근로기준법보다 취업규칙의 범위가 더 넓은 점, ② 따라서 법령 위반사항이 아닌 사규 위배사항으로 사용자의 징계재량권 범위 내에서 판단할 사항인 점, ③ 욕설이 1회성인 점, ④ ○○을 비하하거나 모욕할 의도가 없는 점, ④ ○○의 과호흡 등의 증상이 단순 욕설이 주요 원인이 아닌 점, ⑤ ●●이 수차례 ○○에게 사과를 시도한 점, ⑥ 술에 취해 평소보다 감정조절이 어려웠던 점, ⑦ 평소 사이가 나쁜 관계가 아니었던 점, ⑧ 고개를 절레절레 젓는 행위가 ●●에게 부정적으로 보일 수 있다고 ○○이 인정한 점, ⑨ ●●이 욕설 행위에 대해 진심으로 느우치고 반성하는 모습을 보이는 점을 고려하였을 때, 징계사유에 까지 미치지 않는 것으로 판단된다.

Ⅲ. 감사결과

1. 감사결과 종합

- ☐ (감사배경) ○○이 감사실을 방문하여 ●●이 회식 중 자신에게 1회성 욕설을 한 것에 대해 구두로 민원을 접수하였다. 이후 감사실은 ♡처에 ○○의 보호조치를 요구하였고 특정감사를 실시하였다.
- ☐ (감사과정) 감사실은 자체적인 문답 조사, 문답확인서 발부를 통해 사건 내용을 면밀히 파악하였다. 감사 종료 후 감사절차심의관 검토 및 감사심의위원회 의결을 통해 감사 과정 및 결과의 적정성을 확인하였다.
- ☐ (감사결과) ●●은 욕설한 사실을 인정하였으나 그 행위가 1회에 그쳤고 피해자에게 수 차례 사과하고 진심으로 반성하는 모습을 보이고 있으며, 피해자에게 신체적·정신적 고통을 주려는 고의를 갖고 행위를 한 것은 아닌 것으로 판단하여 경고 처분을 요구하였다.

2. 지적사항 총괄

- ☐ 감사 결과, [표 1]와 신분상 처분을 포함하여 2건의 지적사항을 관련 부서에 처분요구하였다.

[표 1] 감사 결과 지적사항 현황

(단위: 건, 명)

합계		징계 (인원)	경고·주의 (인원)	개선	권고	통보	모범사례
건수	인원						
2	1	-	1(1)	-	-	1	-

3. 주요 문제점

- ① 욕설 행위로 인한 직원 품위 실추 【경고】 , 【통보】

IV. 처분요구사항 일람표

번호	조치부서 (대상자)	건명	처분요구			조치 기한	감사자
			처분 종류	재정 조치	신분 조치		
1	♡처 (◇직급 ●●)	부적절 언행으로 인한 직원 품위 실추	경고	-	1	2개월	(생략)
2	♡처 (♡처장)	부적절 언행으로 인한 직원 품위 실추	통보 (인사 자료)	-	-		

V. 감사결과 처분요구서 [별첨 참조]

- 별첨 1. 감사결과 처분요구서 1부.
2. 문답서 작성관리부 1부.
3. 문답서 각 1부.
4. 문답확인서 각 1부.
5. 감사계획 대비 결과 대조표 1부.
6. 감사단계별 윤리검증 체크리스트 1부. 끝.

상 임 감 사

경 고, 통 보

제 목 부적절 언행으로 인한 직원 품위 실추 행위

조 치 부 서 ♡처

내 용

1. 사건 개요

♣본부 ♠처 ◇직급 ●●(이하 “피감사인”)은 ♣사업의 ◆이며 ○실 ●직급 ○○(이하 “○○”)은 ♣사업의 ♥로 같은 ♣사업을 수행하고 있다.

그런데, ☐에 위치한 ♣♣ 식당에서 ♣사업 신규 보임자 등을 환영하기 위한 회식 중 피감사인이 ○○에게 욕설을 하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

「근로기준법」 제 76조의2에 따르면 사용자 또는 근로자가 ①직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 ②업무상 적정범위를 넘어 ③다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 직장 내 괴롭힘으로 정의하고 있으며, 사용자 또는 근로자는 이러한 직장 내 괴롭힘을 하여서는 아니 된다.

「취업규칙」 제8조(성실의무)에 따르면, 상사는 부하의 인격을 존중하고 항상 성실히 부하를 지도 통솔함과 동시에 솔선하여 업무를 수행하여야 하며, 동 규정

제9조(금지 사항)과 제65조(금지되는 직장 내 괴롭힘 행위)에서 직장 내 괴롭힘 행위를 금지 사항으로 규정하고 있다.

따라서 「취업규칙」 등의 적용을 받는 직원은 법령 또는 사규를 성실히 지키고 직장 내 괴롭힘 행위를 하여서는 아니 된다.

또한 공공분야 갑질 근절을 위한 가이드라인(이하 “가이드라인”)에 갑질은 사회·경제적 관계에서 우월적 지위에 있는 사람이 권한을 남용하거나, 우월적 지위에서 비롯되는 사실상의 영향력을 행사하여 상대방에게 행하는 부당한 요구나 처우를 의미하는데 그 중 기관의 장 또는 소속 직원은 하급자 등에게 욕설·폭언·폭행·불필요한 신체접촉 등 모욕적 언행을 하여서는 아니 된다고 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ♣♣ 식당에서 회식 중 자신이 하는 말에 대해 하급자인 ○○이 고개를 젓는 모습을 본 피감사인은 술 기운에 평소보다 감정이 조금 더 격해져 순간의 분노를 참지 못하고 “♠♠야. 내가 말 하는데 고개를 절레절레 거리냐”라고 말하였고 그 뒤로 “니가 알아는 뵈겠지만 다른 부서랑 부딪혀서 해결해 뵈냐”라는 식의 말을 이어갔다. 욕설 즉시 회식에 참여한 동료 직원들이 피감사인과 ○○을 분리조치하였고 ○○은 곧바로 집을 챙겨 귀가하였다.

당사자 의견 및 검토결과

피감사인은 ○○이 고개를 수차례 젓는 모습을 보자 술기운에 감정조절이 잘 안되어 1회 욕설을 한 사실을 인정하였고 변명의 여지 없이 욕설과 관련하

여 전적으로 본인의 책임임을 인정하는 태도를 보였다.

또한 그 이후 많이 반성하고 있으며 언제든지 ○○에게 진심으로 사과할 마음이 있다면서 문답 중 수차례 뉘우치는 모습을 보였다.

한편, ○○과의 문답을 통해 ① 고개를 절레절레 저은 것이 욕먹을 일은 아니지만 피감사인이 부정적으로 봤을 것이라 인정한 점, ② 정신과에서 병명을 확정진단 받은 사실이 없으며 의사도 경미한 증상으로 판단한 점, ③ 과호흡 등의 증상원인이 욕설이 주요 원인이 아니고 업무적성이 맞지 않는 등 복합적인 원인임을 인정한 점, ④ 본인이 해당 업무와 적성이 맞지 않는 점, ⑤ 피감사인이 아닌 본인이 부서이동을 희망하는 점이 확인되었다.

본 건은 제 3자에게 전파가능성이 있는 공개된 장소에서 일회성의 욕설이 이뤄졌으며, 욕설의 정도가 가볍지 않으나 ① 업무처리 행태 등과 관련하여 우발적으로 1회 욕설한 행위이고, 법원도 욕설 내지는 폭언이 근로기준법 상 직장 내 괴롭힘에 해당하는지에 대하여 지속·반복성을 그 판단기준으로 삼고 있다고 사료되며, 이와 관련하여 1회적 욕설에 대해 직장 내 괴롭힘에 해당하지 않는다고 판단한 사례가 있는점, ② 평소 ○○과 피감사인 사이에 불화가 있지 않았던 점, ③ 피감사인의 주장이기는 하나 ○○을 모욕하거나 업무 능력을 비난할 의도는 없었으며 특별히 의도성이 있었다고 볼만한 증거는 없는 점, ④ 본건 폭언은 ○○이 피감사인의 발언에 대해 고개를 젓는 행위에 피감사인이 불쾌함을 느껴 발생한 일이고 ○○ 역시 피감사인이 부정적인 감정을 느꼈을 것으로 인정한 점, ⑤ 피감사인이 음주로 감정절제가 평소보다 어려운 상태였던 점, ⑥ ○○이 신체적·정신적 고통의 주요 원인이 본건 폭언이 아니라 업무적성이 맞지 않는 등 복합적인 원인이라고 인정한 점 등을 고려하면 본건 폭언은 「근로기준법」상 직장 내 괴롭힘에 해당하지 않는다고 판단될 가능성

이 상대적으로 높아 보인다.

다만, 당사의 「취업규칙」 제65조(금지되는 직장 내 괴롭힘 행위) 제3호 “다른 직원들 앞에서 또는 온라인상에서 모욕감을 주거나 개인사에 대한 소문을 퍼뜨리는 등 명예를 훼손하는 행위”에 저촉될 소지가 있어 사규의 「취업규칙」상 직장 내 괴롭힘에 해당할 가능성이 높고 가이드라인의 모욕적 언행에 해당하여 갑질에 해당할 가능성도 높을 것으로 1)판단된다.

다만, ① 욕설의 행위가 1회에 그친 점, ② 욕설에 ○○의 업무능력을 비하하거나 모욕할 의도가 없는 보이는 점, ③ ○○의 과호흡 등의 증상이 단순 욕설이 주요 원인이 아닌 점, ④ 피감사인이 수차례 ○○에게 사과를 시도한 점, ⑤ 술에 취해 평소보다 감정조절이 어려웠던 점, ⑥ 평소 사이가 나쁜 관계가 아니었던 점, ⑦ 피감사인이 욕설 행위에 대해 진심으로 뉘우치고 반성하는 모습이 보이는 점을 고려하였을 때, 피감사인의 비위는 인정하되 ○○을 괴롭히거나 해 하려는 목적이 없었던 것으로 보이며, 징계사유에 까지 미치지 못하는 것으로 판단하였다.

또한 ① 앞서 판단한 바와 같이 관련 법령 등²⁾의 위배 가능성은 낮을 것으로 판단되나 사규 「취업규칙」에서 규정한 직장 내 괴롭힘의 범위가 근로기준법의 기준보다 좀 더 넓은 점, ② 본 건은 사규 및 가이드라인 위배 사항으로 사용자의 징계재량권 범위 내에서 판단할 사항인 점을 고려하였다.

조치할 사항

① 사장은 「취업규칙」 제9조를 위반하여 직장 내 괴롭힘을 자행한 ◇직급 ●●●에

1) 법무법인 △ 법률자문 의견서

2) 근로기준법, 공무원행동강령 및 취업규칙, 임직원윤리행동강령

게 본인 행위에 대한 각성과 동일 사안의 재발을 방지하기 위해 「상벌규정」 제24조(경고)에 따라 경고 조치하여 주시기 바랍니다. 【경고】

② ♡처장은 ●●의 직원 품위 실추 행위에 대해 인사 참고자료로 활용하시기 바랍니다. 【통보】